Informativa sui dati personali presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 GDPR

Gentile Cliente,

La società Gruppo Distribuzione Energia S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento

LA INFORMA

- che i dati forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei diritti e degli obblighi da quest'ultimo prescritti;
- che le seguenti informazioni relative alle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati riguardano i trattamenti effettuati da Gruppo Distribuzione Energia S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento.

INFORMAZIONI

a) Identità e dati di contatto

Il Titolare del trattamento dei suoi dati è la società Gruppo Distribuzione Energia S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Si riportano i seguenti dati di contatto:

telefono: 0438/1918206;

indirizzo mail: privacy@gdenergia.it;

indirizzo pec: gruppodistribuzioneenergia@legalmail.it;

b) Categorie di dati trattati

Il Titolare utilizza i dati personali dell'interessato per operare al meglio nell'esercizio della propria attività.

Potranno essere richiesti, anche solo parzialmente, i seguenti dati:

• dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, denominazione, sede legale, residenza e domicilio;

• dati relativi al rapporto contrattuale descrittivi della tipologia del contratto, nonché informazioni relative alla esecuzione e necessarie per l'adempimento del contratto stesso;

• dati di tipo contabile relativi al rapporto economico, alle somme dovute e ai pagamenti, al loro andamento periodico, alla sintesi dello stato contabile del rapporto;

• dati per rendere più definito il rapporto con la nostra struttura e più efficace la nostra collaborazione

ed efficienza operativa;

Devono essere obbligatoriamente conferiti al Titolare i dati essenziali per lo svolgimento del rapporto, come pure i dati necessari a adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, ovvero da disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché dati indispensabili per adempiere ad un contratto in essere o da concludere con l'interessato. Il mancato conferimento di tali dati comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali informazioni sono necessarie all'esecuzione dello stesso. I dati non essenziali per lo svolgimento del rapporto dovranno essere qualificati e considerati informazioni supplementari e il loro conferimento, se richiesto, è facoltativo.

L'eventuale rifiuto a fornire tali dati, tuttavia, determinerà minor efficienza della struttura del Titolare nello svolgimento dei rapporti con l'interessato. Nel caso in cui fossero essenziali "dati particolari" per lo svolgimento del rapporto o per l'assolvimento di specifici servizi nonché di obblighi di legge, il conferimento di tali dati sarà obbligatorio e poiché il loro trattamento è consentito solo previo consenso scritto dell'interessato (ex art. 23 del D. Lgs.196/03 e 7 del GDPR), sarà necessario acconsentire anche al loro trattamento.

b) Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse

I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati manualmente e con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679.

Le basi giuridiche del trattamento relativo alla posizione dell'interessato sono quelle stabilite all'art. 6 comma 1 lett. a), b) e c) del Regolamento UE 2016/679 ed il relativo conferimento di dati, comuni, sensibili ed anche giudiziari è unicamente finalizzato alle attività così individuate ed a quelle che seguono.

1) vendita di prodotti e servizi;
2) marketing sui servizi offerti;
3) conservazione e archiviazione dati a fini giudiziari, civilistici e fiscali;
4) adempimento di obblighi fiscali o contabili;
5) Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; arbitrati; controversie

giudiziarie);

6) Servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi, dell'integrità del patrimonio);

Le basi giuridiche del trattamento relativo alla sua posizione sono quelle stabilite all'art. 6 comma 1 lett. a), b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

Nel caso in cui il trattamento si basi sull'art. 6, paragrafo 1, lettera f) si specifica che esso è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento individuato nel corretto adempimento degli obblighi contrattuali e di legge connessi allo svolgimento dell'attività tipica.

c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

Sulla base di specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese o contratti con il titolare del trattamento i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- Lavoratori dipendenti o collaboratori in genere;
- Uffici di protocollo e segreteria interni;
- Incaricati della manutenzione e/o riparazione; incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi;
- Addetti alla contabilità ed alla fatturazione;
- Addetti alla prevenzione di frodi e truffe;
- Uffici, servizi e sedi periferiche;
- Consulenti incaricati per consulenze, assistenza o servizi alla nostra struttura;
- Dirigenti e amministratori;
- Componenti di Organi di controllo;
- Fornitori;
- Pubbliche Amministrazioni;
- Autorità Giudiziaria;

ed, in ogni caso, a tutti i soggetti per i quali la comunicazione risulti necessaria all'assolvimento degli obblighi di legge o assunti per contratto.

d) Trasferimento dati a paese terzo

Il trattamento non prevede il trasferimento dei dati presso un paese terzo.

e) Periodo di conservazione dei dati

I dati sono, quindi, conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, in particolare, tale tempo di conservazione deriva dall'esigenza di garantire l'accessibilità dei dati rilevanti ai fini della consultazione al cliente, nonché alle autorità competenti. I tempi di conservazione variano a seconda della tipologia dei dati trattati da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 10 anni.

f) Diritti sui dati

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:

1. **diritto di accesso** ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
2. **diritto di opporsi** al trattamento;
3. **diritto alla portabilità dei dati** (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR;
4. In caso di trattamento dei dati basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ovvero sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 2016/679 il soggetto ha **diritto di revocare** il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, si informa che l'interessato può rivolgersi all'apposito Punto di Contatto Privacy che la società ha predisposto, attraverso i seguenti contatti.

telefono: 0438/1918206;

indirizzo mail: privacy@gdenergia.it;

indirizzo pec: gruppodistribuzioneenergia@legalmail.it;

g) Reclamo

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo designata nel Garante Nazionale per la Privacy e può rivolgersi all'apposito Punto di Contatto Privacy che la società ha

predisposto, attraverso i seguenti contatti.

telefono: 0438/1918206;

indirizzo mail: privacy@gdenergia.it;

indirizzo pec: gruppodistribuzioneenergia@legalmail.it;

h) Finalità diversa del trattamento

Prima di effettuare un trattamento con finalità diverse da quelle previste da questa informativa, il titolare fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

i) Profilazione

Il titolare potrà impiegare processi di profilazione e sistemi automatizzati di trattamento previo rilascio di apposita informativa e modulo di consenso agli interessati.

Letta e compresa la presente informativa privacy.

Luogo e data, _____

Firma

_____

Tel: +39 0438 1918206
Pec: gruppodistribuzioneenergia@legalmail.it
Web: gdenergia.it

Consenso al trattamento dei dati per finalità di profilazione e marketing

Il/la sottoscritto/a Sig./ra_____ ora e innanzi l'Interessato, nato a _____il_____ e residente a _____in via _____nr._____c.f._____,

premesso

- di essere stato correttamente informato che il titolare del trattamento dei dati personali è la Società Gruppo Distribuzione Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- di essere stato correttamente informato che le modalità con le quali il trattamento avviene nonché le finalità e dei diritti previsti dal Reg. 2016/679 UE, sono quelle contenute nell'informativa già sottoscritta ai sensi dell'art. 13 del suesteso regolamento; relativamente alle seguenti finalità:

1) ATTIVITA DI PROFILAZIONE

☐ Acconsente ☐ Non Acconsente

ai sensi e per gli effetti dell'artt. 7 e 9 Del Regolamento 2016/679 UE, al trattamento dei dati personali, anche particolari, necessario alle attività di profilazione basata sulle proprie preferenze di consumo e sui dati e le informazioni relative all'acquisto dei prodotti o servizi del Titolare anche al fine di ricevere offerte specificamente rispondenti alle sue esigenze.

2) TELEMARKETING

☐ Acconsente ☐ Non Acconsente

ai sensi e per gli effetti dell'artt. 7 e 9 Del Regolamento 2016/679 UE, al trattamento dei dati personali, anche particolari, necessario per il compimento di ricerche di mercato, vendite dirette, anche telefoniche, per il collocamento di prodotti o servizi, per comunicazioni commerciali o attività di marketing. Tali attività potranno essere eseguite mediante l'invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale o di inviti, mediante modalità tradizionali (es. posta cartacea) o sistemi automatizzati di contatto (es. SMS, e-mail).

L'Interessato prende atto del fatto che le preferenze così espresse potranno sempre essere modificate e/o revocate mediante l'invio di una comunicazione all'indirizzo privacy@gdenergia.it.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data, _____

L'Interessato

_____